



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA
EDILIZIA**

DETERMINAZIONE N. 1151 DEL 19/12/2025

**OGGETTO: RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI
CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTI STAZIONE RADIO - TELECOMUNICAZIONI.**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CIMITERIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTI STAZIONE RADIO - TELECOMUNICAZIONI.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito, all'arch. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, per il periodo di anni 3 (tre) salvo proroga, e, comunque, non oltre la scadenza del mandato sindacale;

Vista la disposizione dirigenziale prot. 62219 del 31/10/2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia ha conferito all'arch. Daniela Caputo l'incarico ad interim di Titolare di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale fino al 15/01/2026;

Premesso che sono in essere i contratti di locazione di spazi pubblici per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, come meglio di seguito specificati:

- contratto di locazione (Codice IT-RM-000899 RM 283) stipulato in data 25 luglio 2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6, in data 19 Settembre 2008, al numero 1390

Serie 3T, relativo alla concessione alla WIND Telecomunicazioni S.p.A., della porzione di terreno dell'estensione di circa mq 50, sita in località Zona Industriale Via A. Righi snc, censita nel N.C.T. al foglio 16 particella 190/p, facente parte del Piano di Lottizzazione Pantano Industriale, verso un canone annuo pari a Euro 20.000,00. La scadenza contrattuale della locazione di che trattasi risulta alla data del 24 luglio 2026;

- contratto di locazione (Codice IT-RM-001393 RM 282) stipulato in data 19 marzo 2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3, in data 26 novembre 2008, al numero 5430, Serie 3, relativo alla concessione alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. della porzione di terreno di circa mq 35 sita in località Cappuccini e riportata nel N.C.T. al foglio 41 particelle 217/p e 218/p, facente parte del serbatoio idrico, verso un canone annuo pari a Euro 15.000,00. La scadenza contrattuale della locazione di che trattasi risulta alla data del 18 marzo 2026;
- contratto di locazione (Codice IT-RM-010594 RX404) già RM273-D) stipulato in data 13 novembre 2008 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5, in data 26 novembre 2008, al numero 08112615431507668 relativo alla concessione alla H3G S.p.A. della porzione di terreno sita in località Cappuccini e riportata nel N.C.T. al foglio 41 particelle 217/p e 218/p, facente parte del serbatoio idrico, verso un canone annuo aggiornato pari a Euro 21.289,68. La scadenza contrattuale della locazione di che trattasi risulta alla data del 12 novembre 2026;

Dato atto che a seguito di successivi atti societari la parte conduttrice di detti contratti di locazione è attualmente CELLNEX ITALIA S.p.A., società con unico socio soggetta all'attività di Direzione e coordinamento di Cellnex Telecom SA, con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola, 43, codice fiscale e partita IVA 13264231005;

Visto che con D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in L. 29 luglio 2021 n.108 è stato uniformato e definito su tutto il territorio nazionale l'importo del canone annuo da corrispondere da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente;

Visto che ai sensi dell'art. 40, comma 5-ter del suddetto D.L., il canone dovuto dagli operatori per ciascun impianto di telecomunicazioni insistente sul territorio dell'Ente è pari a € 800, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo;

Considerato che l'applicabilità del canone decorre dal 1° gennaio 2022, ai sensi della normativa vigente e della nota interpretativa IFEL – Fondazione ANCI del 2 novembre 2021;

Visto che il Comune di Monterotondo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2021 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e che, con successive deliberazioni della Giunta Comunale, ha provveduto annualmente all'approvazione della tariffa di cui all'art. 66 "Occupazioni con Antenne e Ripetitori" del medesimo Regolamento, per ciascun anno, in conformità alle nuove disposizioni di legge;

Considerato che, la CELLNEX ITALIA S.p.A. ha continuato a versare il canone come da importi stabiliti nei contratti in essere, senza procedere all'aggiornamento degli stessi in conformità alla nuova normativa vigente;

Dato atto che, come da corrispondenza in atti, la Cellnex S.p.A. ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza a titolo di canoni di locazione dovuti ed è in corso l'istruttoria per determinare l'ammontare complessivo del rimborso spettante;

Ravvisata la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa al fine di consentire la restituzione delle somme versate in eccedenza;

Vista la disponibilità presente sul Cap. 1061.00 "Restituzione somme relative all'utilizzo del patrimonio comunale o afferenti alle attività del Servizio Patrimonio" del bilancio in corso, esercizio 2025 pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00);

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per l'apposizione del visto di regolarità e correttezza amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Attività Economiche, Finanziarie e Amministrative per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il dirigente e la responsabile del procedimento che lo adotta;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, tutte integralmente richiamate,

1. **Di assumere**, a favore di CELLNEX ITALIA SPA l'impegno di spesa di € 40.000,00 (quarantamila/00) al cap. 1061.00 "Restituzione somme relative all'utilizzo del patrimonio comunale o afferenti alle attività del Servizio Patrimonio" del bilancio in corso – Codice Siope 1.09.99.04.001.
2. **Di dare atto** che la Responsabile del procedimento è identificata nella Responsabile E.Q ad interim del Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale.
3. **Di provvedere** con successivo atto, alla liquidazione della spesa.
4. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:
 - le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario;
 - il tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato.
5. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le registrazioni di sua competenza.

6. **Di pubblicare** la presente determinazione:

- sul sito web istituzionale, raggiungibile all'indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione Amministrazione Trasparente come di seguito indicato:
→Provvedimenti →Provvedimenti dirigenti amministrativi, mediante l'inserimento dei contenuti nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di cui all'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1452 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA
EDILIZIA
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1452**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' E VIGILANZA EDILIZIA**

Ufficio Proponente: **Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale**

Oggetto: **RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDEXA A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE
CONTRATTI STAZIONE RADIO - TELECOMUNICAZIONI.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025